

מסורת הש"ס

^[א] [נעל כו: כח: מוספתא פ"ב ה"ה], ^[ב] כבתי ליתא מינא לא, ^[ג] דק"מ, ^[ד] וברכות כ:], ^[ה] [נערכין ג: מוספתא פ"ב ה"ד], ^[ו] ערכין ג: פ"ט, ^[ז] [נעל כו:], ^[ח] ערכין ג:], ^[ט] [גוי הרי"ף והרא"ש רחבא], ^[י] [תנאים ד,7.

תורה אור השלם

1. וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יִרְרֹם מִשָּׁה יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וְכַאֲשֶׁר יִנְיֹחַ יָדוֹ וְגָבַר עַמְּלֹק: שְׁמוֹת יוֹיָא וְיִאמֶר יוֹי אֶל מִשָּׁה עֲשֵׂה לָךְ שָׂרָף וְשֵׁם אֹתוֹ עַל נֶס וְהָיָה כָּל תַּנְשֹׁק וְהָאָה אֹתוֹ וְחָי:
במדבר כא ח
2. וּבְחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בִּאֲחֹד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קָדֵשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מִלְּאכֶת עֲבָדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תַּרְעֵהָ יִהְיֶה לָכֶם:
במדבר כט א
3. וּבְיוֹם שִׁמְחֻכֶּם וּבְיָרְאֵשִׁי וּבְחֻשְׁבֵּיכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרוֹת עַל עַלְתֵּיכֶם וְעַל זִבְחֵי שְׁלֵמִיכֶם וְהָיָה לָכֶם לְזִכָּרוֹן אֲנִי יי אֱלֹהֵיכֶם:
במדבר יי

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א גב' וקמני לא יאף וכי יצ' ר"ל לא יאף אס לא כיון להשמיע לעמנו לנאס אס לא כיון לעמנו יאף אף שא לא נאמון להוציא להשמע וקסא לר"ו. והנאון מהר"א מוילנא זצ"ל פ' מקדמי לא יאף גלגון יחיד ולא קמי גלגון רגיס לא ינאז ש"מ דקק תשמיע לא לא אאב השמע יאף אף לא אאב לא תשמיע והיא היא אלא שדברי הנאון שפוטס קמ יומר והסן ודו"ק:

מוסף רש"י

הואיל וכתב יום תרועה. ושמעתי אחד שלם בללד. [נערכין ג.], שוה היובל לר"ה לתקיעה ולברכות. דנעני למנער משע ברכות ביום התפוצה של יובל. [נעיר כו.] שהיו נמי אומרים ביוה"כ שגמ היובל מנחות וזכרות שפירות. [נערכין שס. מוכרין לעולם. אפילו בשנת היובל עמלא, כך שמעתי וקשא לי אמאי לא כי היכי דלפני רב ושמואל (שם כט): כישראל שמכר שדהו בשנת היובל עמלא, ה"נ איכא לפלוגי הכא ולמימר ק"ו מכורה ככר יוצאה עכשיו שאינה מכורה לטו דין שא לא תימכר דהא אמרינן (שם כח) דממכרו כל לוי חורג בשנת היובל, וכמדומה לי דלאיתי דתני בדיקן פירקא מקדישין לעולם וגואלין לעולם,תנא נמי הכא. [נערכין ג.]. וגואלין לעולם. שאין בני ערי חומה שלגן גולטין (שם) או אס מכרו שדה גואלין אותה מיד וישראל אינו מותר לגאול פחות מנ' שנים דכתיב במסכת שני תבואות ימכר לך

איכוון וסקע לי. תתכוין לתקוע בשמי להוציאני ידי חובתי: **משמע צעי כוונה**. להוציא השומע: **בתנאי'** והיה כאשר ירים משה ידו וגו': **גב' ועבדים משוחררין**. אכל עבדים לא דכל מנזה שאין האשה חייבת זה אין העבד חייב בזה^[ט]: **ועומטוס ואנדרוניוס**. שמא זכר הוא: **מי שחליו עבד**. משום דא חירות שבו: **טומטוס אינו מוציא אס מינו**. טומטוס כמותו שמא תוקע זה נקצה וחזירו זכר: **אנדרוניוס** בשר זכרות אזלת שניהם חייבין ואי בשר נקבות אזלת שניהן פטורין: **מי שחליו עבד כו'**. דלא אחי דא עדות דמשמע ומפיק דא חירות דשומע: ה"ג כהנים ולוים מקדישין לעולם וגואלין לעולם זו היא גירסת רבינו יצחק הלוי. ושאר רבותי גורסין **מוכרין לעולם וגואלין לעולם**. ושתייהן משניות הן במסכת ערכין (דף כו: ודף ג.) וצין מקדישין וצין מוכרין תרוייהו משנה יתירה נינהו אלא אידי דתנא הסם גבי ישראל (שם דף ט.) און מקדישין לפני היוצל פחות משתי שנים ואין גואלין אחר היוצל פחות משנה תנא סיפא נמי מקדישין וגואלין גבי הדדי תנא נמי גבי גואלים דמכירה מוכרין לעולם הכי מוקים לה במס' ערכין (דף ט.) וגואלין לעולם היינו לפי שנאמר בישראל המוכר שדה אחוזה במספר שני תבואות ימכר לך שאינו מותר לגאול פחות משתי שנים אכל לויס גואלין מיד וגואלים לעולם ומקדיש היינו לפי שנאמר במקדיש שדה אחוזה לא יגאל עוד אלא יוצאה לכהנים ביוצל והלוים גואלין לעולם ועמה גי' רבינו יצחק הלוי ניחא שאין היוצל מפקיע מיד המקדיש אס הוא לוי כמו בישראל צבתי ערי חומה שאין נחלטות אסוף שנה מה ענין זה למנזה דיוצל אע"ג דאין זה נוהג אלא בזמן שהיוצל נוהג מ"מ לא משמע הכי לישאא דליתנהו צמות דיוצל ועוד שמשנה ראשונה הוה ליה לאיתוי דההיא דמקדישין לעולם שהיא בפרק אין מקדישין (שם דף ט:.) ולא ההיא דמוכרין לעולם דמתניתין היא בפרק בתרא דערכין (דף ג.):

קא משמע אן נהי דליתנהו בהשמטת קרקע בהשמטת כספים ושאוץ עבדים מיהא איתנהו. כך כתוב ברוב ספרים וצקונטרס גרס קא משמע לן ותו לא ולא גרס נהי דליתנהו בהשמטה דודאי איתנהו צין שלקחו הס מישראל ממזירין דלא נפקי מכלל המאות צין שלקח ישראל מן מן האלפים אמה שגתנו להס חוץ לעריהס יואא ציוצל ואפילו בני ערי חומה שאין חוזרין לישראל ציוצל ליהס דליתנהו ונמי שחציו עבד וחציו בן חורין וטומטוס אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו מוציא את מינו אבל לא את שאינו מינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו אמר מר הבל חייבין בתקיעת שופר כהנים לויס וישראלים פשיטא אי הני לא מיחייבי מאן מיחייבי כהנים אצמריכא ליה ס"ד אמינא הואיל וכתב^ב יום תרועה יהיה לכם מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא הוא דמיחייב והני כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעות דכל השנה דכתיב וַתִּקְרָא בְּחֻצוֹתָיו עַל עוֹלוֹתֵיכֶם אֵימָא לא ליחייבו קמ"ל מי דמי התם חצוצרות והכא שופר אלא אצמריך סד"א הואיל ותנן וְשׁוֹה הַיּוֹבֵל לַר"ה לתקיעה ולברכות מאן דאיתיה במצות היובל איתיה במצוה דראש השנה והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיובל דתנן וְכַהֲנִים וְלוֹיִם מוֹכְרִין לְעוֹלָם וגואלין לעולם אימא במצוה דראש השנה לא לעולם

ליחייבו קמ"ל: מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו: אמר רב הונא ולעצמו מוציא א"ל רב נחמן לרב הונא מאי שנא לאחרים דלא דלא אחי צד עבדות ומפיק צד חירות לעצמו נמי לא אתי צד עבדות דידיה ומפיק צד חירות דידיה אלא אר"נ אף לעצמו אינו מוציא

תניא נמי הכי מִי שֶׁחֲצִיו עֶבֶד וְחֲצִיו בֶּן חוֹרִין אף לעצמו אינו מוציא תני אהבה בריה דר' זירא כֹּל הַבְּרִכוֹת כּוֹלֵן אַע"פ שִׁינָא מוֹצִיא יחון מברכת הלחם וברכת היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא בעי^ו רבא

ראוהו בית דין פרק שלישי ראש השנה

כמ.

דתנן כהנים ולוים מקדישים לעולם וגואלים לעולם. פירש צקונטרס שזו היא גי' ר"י הלוי ושאר רבותיו גורסין מוכרין לעולם וגואלין לעולם ושתייהן משניות הן במסכת ערכין (דף כו: ודף ג.) וצין מקדישין וצין מוכרין תרוייהו משנה יתירה נינהו אלא אידי דתנן הסם גבי ישראל (שם דף ט.) און מקדישין לפני היוצל פחות משתי שנים ואין גואלין אחר היוצל פחות משנה תנא סיפא נמי מקדישין וגואלין גבי ואידי דתני מקדישין וגואלין גבי הדדי תנא נמי גבי גואלים דמכירה מוכרין לעולם הכי מוקים לה במס' ערכין (דף ט.) וגואלין לעולם היינו לפי שנאמר בישראל המוכר שדה אחוזה במספר שני תבואות ימכר לך שאינו מותר לגאול פחות משתי שנים אכל לויס גואלין מיד וגואלים לעולם ומקדיש היינו לפי שנאמר במקדיש שדה אחוזה לא יגאל עוד אלא יוצאה לכהנים ביוצל והלוים גואלין לעולם ועמה גי' רבינו יצחק הלוי ניחא שאין היוצל מפקיע מיד המקדיש אס הוא לוי כמו בישראל צבתי ערי חומה שאין נחלטות אסוף שנה מה ענין זה למנזה דיוצל אע"ג דאין זה נוהג אלא בזמן שהיוצל נוהג מ"מ לא משמע הכי לישאא דליתנהו צמות דיוצל ועוד שמשנה ראשונה הוה ליה לאיתוי דההיא דמקדישין לעולם שהיא בפרק אין מקדישין (שם דף ט:.) ולא ההיא דמוכרין לעולם דמתניתין היא בפרק בתרא דערכין (דף ג.):

קא משמע אן נהי דליתנהו בהשמטת קרקע בהשמטת כספים ושאוץ עבדים מיהא איתנהו. כך כתוב ברוב ספרים וצקונטרס גרס קא משמע לן ותו לא ולא גרס נהי דליתנהו בהשמטה דודאי איתנהו צין שלקחו הס מישראל ממזירין דלא נפקי מכלל המאות צין שלקח ישראל מן מן האלפים אמה שגתנו להס חוץ לעריהס יואא ציוצל ואפילו בני ערי חומה שאין חוזרין לישראל ציוצל ליהס דליתנהו ונמי שחציו עבד וחציו בן חורין וטומטוס אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו מוציא את מינו אבל לא את שאינו מינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו אמר מר הבל חייבין בתקיעת שופר כהנים לויס וישראלים פשיטא אי הני לא מיחייבי מאן מיחייבי כהנים אצמריכא ליה ס"ד אמינא הואיל וכתב^ב יום תרועה יהיה לכם מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא הוא דמיחייב והני כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעות דכל השנה דכתיב וַתִּקְרָא בְּחֻצוֹתָיו עַל עוֹלוֹתֵיכֶם אֵימָא לא ליחייבו קמ"ל מי דמי התם חצוצרות והכא שופר אלא אצמריך סד"א הואיל ותנן וְשׁוֹה הַיּוֹבֵל לַר"ה לתקיעה ולברכות מאן דאיתיה במצות היובל איתיה במצוה דראש השנה והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיובל דתנן וְכַהֲנִים וְלוֹיִם מוֹכְרִין לְעוֹלָם וגואלין לעולם אימא במצוה דראש השנה לא לעולם

ליחייבו קמ"ל: מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו: אמר רב הונא ולעצמו מוציא א"ל רב נחמן לרב הונא מאי שנא לאחרים דלא דלא אחי צד עבדות ומפיק צד חירות לעצמו נמי לא אתי צד עבדות דידיה ומפיק צד חירות דידיה אלא אר"נ אף לעצמו אינו מוציא

תניא נמי הכי מִי שֶׁחֲצִיו עֶבֶד וְחֲצִיו בֶּן חוֹרִין אף לעצמו אינו מוציא תני אהבה בריה דר' זירא כֹּל הַבְּרִכוֹת כּוֹלֵן אַע"פ שִׁינָא מוֹצִיא ואם יצא אינו מוציא בעי^ו רבא בולן אע"פ שינא מוציא יחון מברכת הלחם וברכת היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא בעי^ו רבא

[את] הרבים ידי חובתן, הא מחוייב אע"פ שינא מוציא. א"ר אילא שאני (ב)ברכת המזון דכתיב ואכלת ושבעת וברכת, מי שאכל הוא יכרך.

עין משפט ונר מצוה

מח א מיי פ"ב מהל' שופר הלכה ה טור ש"ע א"ח טי' תקפט עתק ט:

מב ב מיי שס וטור ש"ע שס עתק ח:
ג ג ד מיי שס הל' ב וטוש"ע שס עתק א ב:
נא ה מיי שס הל' א:
גב ו ד מיי שס הל' ב וטור ש"ע שס עתק ד:
גה ה מיי פ"ד מהלכות ערכין הלכה כא:
גד ט מיי פ"צ מהלכות שופר הלכה ג טור וש"ע א"ח טי' תקפט עתק ה:
גה י מיי פ"א מהלכות נדרים הלכה י טור א"ח טי' תרלז:
גו ב מיי שס טוש"ע א"ח טי' קסו עתק יט וסי' ריג עתק ז וימנן רעג עתק ד [רב אלעם כאן ובע"פ ע"ד ע"ד קס]:

רבינו חננאל

איכוון ותקע לי, אלמא קסבר משמע בעי כונה, והתנן היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה כו'. עסקין דרעתיה להשמיע לכלוי עלמא. תא שמע נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע כו' ופשוטה היא. ואסיקנא כתנאי דהנאי התוקע תוקע לפי דרכו ושומע שומע לעצמו ויצא. א"ר יוסי בד"א בשליח צבור אבל ביחיד לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע לו. מתניתין זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. ת"ר הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים לויס וישראלים גרם ובעידין משוחררים טומטוס ואנדרוניוס ומי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא טומטוס כמותו שמוא נקיבה היא ואותו גרם ובעידין משוחררים מוציא מינו. מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא מינו ולא שאינו מינו. אמר מר כהנים לויס וישראלים חייבים, פשיטא, ואסיקנא אצמריכא ליה, ס"ד אמינא הואיל ותנן שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, מאן דאיתיה במצוה דיובל איתיה במצוה דראש השנה, והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיובל, דתנן כהנים ולויס מוכרין לעולם וגואלין לעולם, אימא במצוה דר"ה לא מיחייבי קמ"ל, נהי דליתנהו בהשמטת קרקע, בהשמטת כספים ושילוח עבדים מיהא איתנהו. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אמר רב נחמן אף לעצמו אינו מוציא. תני אהבה בריה דר' זירא כל הברכות כולן אע"פ שינא מוציא חוץ מברכת הלחם, המוציא לחם מן הארץ, וברכת היין בורא פרי הגפן, שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא. וירושלמי בברכות פרק מי שמתו מוטל לפניו תני כל מצות שאדם פטור אדם מוציא את הרבים ידי חובתם חוץ מברכת המזון, והתנין כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא